



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 2557/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : OEI, DENNY KURNIAWAN;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Tanggal Lahir : 14 Juli 1969;
Umur : 57 Tahun;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl.Gayung Kebonsari G.I Blok G-3 RT. 009 RW. 002
Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota
Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Status Kawin : Kawin;
Dengan email kurniawandenny69@gmail.com, elanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2026 dengan register perkara Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby, telah menyatakan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Banyuwangi pada tanggal 14 Juli 1969 anak dari pasangan suami istri yang bernama OEI, BUDIONO dan NJOO, LIONG ING sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banyuwangi Nomor ; 26/1969 tanggal ; 6 Nopember 1982 dan diberi nama kecil : SEE LIENG .
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Pencatatan Sipil Surabaya dengan seorang perempuan yang bernama ; ADRYANI WIDYANTO pada tanggal 22 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor ; 1075/WNI/1995 tanggal : 23 Oktober 1995
3. Bahwa Pemohon telah mengganti nama dari nama kecil ; SEE LIENG menjadi nama DENNY KURNIAWAN berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 107/Pdt.P/1984/PN. Bwi tanggal 28 Pebruari 1984
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan persamaan nama untuk mengurus segala sesuatu dokumen yang berhubungan dengan Identitas, Pemohon dan Pemohon mengalami hambatan sehingga sangat beralasan jika Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama Pemohon termaksud.
5. Bahwa nama – nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut terdapat didalam dokumen-dokumen, baik berupa ;
 - Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 26/1969 tanggal : 6 Nopember 1982.

Nama Pemohon tertulis : SEE LIENG

Dan didalam dokumen ;

- Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3510071407690003 tanggal : 03 Desember 2010
- Kartu Keluarga Kabupaten Banyuwangi Nomor ; 3510071110056423 tanggal 25 September 2012
- Ijasah Universitas Surabaya Nomor seri ijasah : 031557 tanggal 18 Pebruari 1992

Nama Pemohon tertulis DENNY KURNIAWAN

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan didalam dokumen :

- Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nomor ; 3578221407690002 tanggal : 14 Juli 2017
- Kartu Keluarga Kota Surabaya Nomor ; 357822010180860 tanggal : 24 April 2012

Nama Pemohon tertulis ; OEI,DENNY KURNIAWAN

- Kutipan Akte Perkawinan Nomor ; 1075/WNI/1995 tanggal : 23 Oktober 1995

Nama Pemohon tertulis ; OEI, DENNY KURNIAWAN

- Paspor Republik Indonesia Nomor : X2040956 tanggal : 26 May 2023

Nama Pemohon tertulis; OEI DENNY KURNIAWAN

Padahal nama nama tersebut diatas adalah nama satu orang yang sama yaitu : nama Pemohon.

6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran, nama Pemohon tertulis ; SEE LIENG,dan didalam Surat Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuwangi , Kartu Keluarga Kabupaten Banyuwangi, Ijasah Universitas Surabaya , nama Pemohon tertulis ; DENNY KURNIAWAN, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya,Kartu Keluarga Kota Surabaya, nama Pemohon tertulis OEI,DENNY KURNIAWAN , serta didalam Kutipan Akte Perkawinan, nama Pemohon tertulis OEI, DENNY KURNIAWAN dan Paspor Republik Indonesia nama Pemohon tertulis OEI DENNY KURNIAWAN Sehingga nama-nama tersebut diatas adalah nama satu orang yang sama, sehingga tidak mengurangi makna dari nama-nama tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan, agar nama Pemohon yang tertulis berbeda - beda tersebut adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Jalan Gayung Kebonsari G.I Blok G-3 RT. 009 RW. 002 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya; sebagaimana Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor ;
3578221407690002 tanggal : 02 Juli 2012

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa dan
memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon SEE LIENG yang terdapat pada ;
 - Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 26/1969 tanggal : 6 Nopember 1982..

dan nama Pemohon : DENNY KURNIAWAN terdapat pada :

- Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuwangi Nomor :
3510071407690003 tanggal : 03 Desember 2010
- Kartu Keluarga Kabupaten Banyuwangi Nomor ;
3510071110056423 tanggal 25 September 2012
- Ijasah Universitas Surabaya Nomor seri ijasah : 031557 tanggal
18 Pebruari 1992

dan nama Pemohon ; OEI,DENNY KURNIAWAN

- Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nomor ;
3578221407690002 tanggal : 02 Juli 2012
- Kartu Keluarga Kota Surabaya Nomor ; 357822010180860
tanggal : 24 April 2012

dengan nama Pemohon OEI, DENNY KURNIAWAN terdapat pada :

- Kutipan Akte Perkawinan Nomor ; 1075/WNI/1995 tanggal : 23
Oktober 1995

Dan nama OEI DENNY KURNIAWAN yang terdapat pada :

- Paspor Republik Indonesia Nomor : X2040956 tanggal : 26
May 2023

Adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah hakim
menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denny Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budiono, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Paspor Nomor X2040956 atas nama OEI DENNY KURNIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OEI, DENNY KURNIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama OEI, DENNY KURNIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Surabaya atas nama DENNY KURNIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Petikan Surat Tanda kelahiran Nomor : 26/1969, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor 107/Pdt.P/1984/PN Bwi, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NGE EDI PRASADJA
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama;
 - Bahwa nama Pemohon nyang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, nama Pemohon yang tercantum adalah SEE LIENG;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Banyuwangi, Kartu Keluarga Banyuwangi dan Ijazah Sarjana (S1) milik Pemohon adalah DENNY KURNIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya dan Kartu Keluarga Kota Surabaya adalah OEI, DENNY KURNIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan adalah OEI, DENNY KURNIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor adalah OEI DENNY KURNIAWAN;
- Bahwa SEE LIENG, OEI, DENNY KURNIAWAN, DENNY KURNIAWAN dan OEI DENNY KURNIAWAN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

2. Saksi AMIN ARDIANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, nama Pemohon yang tercantum adalah SEE LIENG;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Banyuwangi, Kartu Keluarga Banyuwangi dan Ijazah Sarjana (S1) milik Pemohon adalah DENNY KURNIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya dan Kartu Keluarga Kota Surabaya adalah OEI, DENNY KURNIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan adalah OEI, DENNY KURNIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor adalah OEI DENNY KURNIAWAN;
- Bahwa SEE LIENG, OEI, DENNY KURNIAWAN, DENNY KURNIAWAN dan OEI DENNY KURNIAWAN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk ditetapkan satu orang yang sama yaitu SEE LIENG yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran, DENNY KURNIAWAN yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuwangi, Kartu Keluarga Kabupaten Banyuwangi, Ijazah Universitas Surabaya, OEI, DENNY KURNIAWAN yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, Kartu Keluarga Kota Surabaya, Kutipan Akte Perkawinan dan OEI DENNY KURNIAWAN yang tercantum pada Paspor Republik Indonesia adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa : Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) (P.4) dan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (P.5), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya,

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah dilarang secara hukum;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa Permohonan dilarang diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut maka permohonan Pemohon dalam perkara ini tidaklah diatur sehingga tidak termasuk permohonan yang dilarang maupun permohonan yang diperbolehkan oleh karenanya perlulah dalam mempertimbangkannya didasarkan pada ketentuan hukum lain yang terkait;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan (*voluntair*) secara formalitas prinsip dasar yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dan praktik peradilan, permohonan mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut, yaitu:

1. Masalah yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon (*for the benefit of one party only*);

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat tersebut, secara prinsip dalam perkara permohonan ada 3 (tiga) hal yang dilarang sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas), yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasannya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis Peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) termasuk bahwasannya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P.3 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budiono dan bukti surat bertanda P.6 yaitu berupa Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Surabaya nama Pemohon yang tercantum adalah DENNY KURNIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yaitu berupa fotokopi Paspor Nomor X2040956, nama Pemohon yang tercantum adalah OEI DENNY KURNIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P.5 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga OEI, DENNY KURNIAWAN, nama Pemohon yang tercantum adalah OEI, DENNY KURNIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yaitu berupa fotokopi Petikan Surat Tanda kelahiran Nomor : 26/1969, nama Pemohon yang tercantum adalah SEE LIENG;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 yaitu berupa fotokopi Penetapan Nomor 107/Pdt.P/1984/PN Bwi, nama Pemohon yang semula SEE LIENG telah diubah menjadi DENNY KURNIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama, nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, nama Pemohon yang tercantum adalah SEE LIENG, nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Banyuwangi, Kartu Keluarga Banyuwangi dan Ijazah Sarjana (S1) milik Pemohon adalah DENNY KURNIAWAN, nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya dan Kartu Keluarga Kota Surabaya adalah OEI, DENNY KURNIAWAN, nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan adalah OEI, DENNY KURNIAWAN, nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor adalah OEI DENNY KURNIAWAN, bahwa SEE

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIENG, OEI, DENNY KURNIAWAN, DENNY KURNIAWAN dan OEI DENNY KURNIAWAN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SEE LIENG, OEI, DENNY KURNIAWAN, DENNY KURNIAWAN dan OEI DENNY KURNIAWAN adalah satu orang yang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) dikabulkan dnegan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON yang tertulis dengan nama-nama sebagai berikut:

- SEE LIENG yang terdapat pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 26/1969 tanggal : 6 Nopember 1982;
- DENNY KURNIAWAN yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3510071407690003 tanggal : 03 Desember 2010, Kartu Keluarga Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3510071110056423 tanggal 25 September 2012, Ijasah Universitas Surabaya Nomor seri ijasah : 031557 tanggal 18 Pebruari 1992;
- OEI, DENNY KURNIAWAN, yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nomor : 3578221407690002 tanggal : 02 Juli 2012, Kartu Keluarga Kota Surabaya Nomor : 357822010180860 tanggal : 24 April 2012, Kutipan Akte Perkawinan Nomor ; 1075/WNI/1995 tanggal : 23 Oktober 1995;
- OEI DENNY KURNIAWAN yang terdapat pada Paspor Republik Indonesia Nomor : X2040956 tanggal : 26 Mei 2023;

Adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari RABU tanggal 9 September 2026 oleh kami ARDIANI, S.H. selaku

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Ardiani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2557/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)